GPOI · UNITÀ 3

L'impresa e la forma giuridica

Aprire un'impresa vuol dire anche sceglierle un "vestito" giuridico: chi decide, chi rischia di tasca propria, quanto capitale serve per partire.

PER COMINCIARE

Se aprissi un'impresa domani, con chi la apriresti?

SONDAGGIO

- **A** Da solo o da sola
- **B** Con un amico o un'amica fidata
- **C** Con tre o quattro compagni di classe
- **D** Non la aprirei: preferisco un lavoro dipendente

RIPASSO · CODICE CIVILE, ART. 2082

Ricomponi la definizione di imprenditore

organizzata | economica | professionalmente | gratuita | occasionalmente | scambio

«È imprenditore chi esercita _____ un'attività _____ _____ al fine della produzione o dello _____ di beni o di servizi.»

L'abbiamo già incontrata in **Progetto e impresa**: oggi vediamo che tipi di imprenditore esistono e quale forma può prendere l'impresa.

CODICE CIVILE · ARTT. 2083, 2135, 2195

Tre tipi di imprenditore

2135

Agricolo

Coltiva il fondo, alleva animali, cura il bosco (selvicoltura), più le **attività connesse**: vendere o trasformare i propri prodotti, l'agriturismo.

2195

Commerciale

Produzione industriale di beni o servizi, intermediazione nella circolazione dei beni, trasporto, banca, assicurazioni e attività ausiliarie.

2083

Piccolo imprenditore

Coltivatori diretti, artigiani, piccoli commercianti: lavorano **prevalentemente** con il lavoro proprio e della famiglia.

> Perché conta? L'imprenditore commerciale non piccolo ha più obblighi (scritture contabili) e, se va in crisi, è soggetto alla **liquidazione giudiziale**.

METTITI ALLA PROVA

Agricolo o commerciale?

CARTE DA SISTEMARE

- Banca online
- Catena di supermercati
- Taglia la legna del suo bosco
- Software house
- Coltiva ortaggi biologici
- Alleva mucche da latte
- Vende il vino delle sue vigne
- Corriere espresso

Imprenditore agricolo (art. 2135)

Imprenditore commerciale (art. 2195)

LA MAPPA DELLE FORME GIURIDICHE

Da soli, in società di persone o di capitali

Forma	Chi risponde dei debiti	Capitale minimo
Impresa individuale	Il titolare, con tutto il suo patrimonio	Nessuno
S.n.c. (nome collettivo)	Tutti i soci, in modo illimitato e solidale	Nessuno
S.a.s. (accomandita semplice)	Accomandatari illimitatamente; accomandanti solo per la quota	Nessuno
S.r.l. e **S.r.l. semplificata**	Solo la società: il socio rischia ciò che ha conferito	1 € (art. 2463)
S.p.A. (per azioni)	Solo la società; il capitale è diviso in azioni	50 000 € (art. 2327)
Cooperativa	Di regola solo la società; scopo mutualistico	Nessuno fissato

ABBINA

Ogni forma alla sua caratteristica

Impresa individuale	---	Quote, responsabilità limitata, capitale anche di 1 €
S.n.c.	---	Scopo mutualistico: di regola, una testa un voto
S.a.s.	---	Capitale diviso in azioni, almeno 50 000 €
S.r.l.	---	Un solo titolare, che risponde con tutto il suo patrimonio
S.p.A.	---	Tutti i soci rispondono in modo illimitato e solidale
Cooperativa	---	Due tipi di soci: accomandatari e accomandanti

QUIZ A TRABOCCHETTO

Marta e Luca hanno una S.r.l. con 2 000 € di capitale

QUIZ

La società non riesce a pagare 50 000 € di debiti. Che cosa rischiano di tasca propria?

- **A** 50 000 € ciascuno, perché sono gli unici soci
- **B** 25 000 € ciascuno, metà a testa
- **C** Solo i 2 000 € conferiti, salvo garanzie personali firmate
- **D** Niente: il capitale si restituisce sempre ai soci

AL COMPUTER · 20 minuti

Chi paga i debiti? Lo calcola Calc

	A	B	C
1	Voce	S.r.l.	S.n.c.
2	Soci	3	3
3	Conferito a socio	10000	10000
4	Patrimonio società	?	?
5	Debiti	90000	90000
6	Debito scoperto	?	?
7	Perdita a socio	?	?

1. Copia la tabella in **Calc** (impresa di esempio).
2. In B4: `=B2*B3`; in B6: `=MAX(0;B5-B4)`. Copia in colonna C.
3. In B7 la perdita del socio di S.r.l.: solo il conferito. In C7: conferito più la sua parte del debito scoperto.
4. Prova con debiti di 20 000 €: che cosa cambia?
5. Salva come **debiti_cognome.ods** e consegnalo.

Controllo: debito scoperto 60 000 €; perdita a socio 10 000 € nella S.r.l., 30 000 € nella S.n.c.

LE PAROLE DELLA LEGGE

Che cosa fa una società

> **Con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per l'esercizio in comune di un'attività economica allo scopo di dividerne gli utili.**

Codice civile, art. 2247, testo del 1942 ancora in vigore

Conferire

Mettere in comune denaro, beni o lavoro.

In comune

L'attività è esercitata insieme, con regole condivise.

Dividere gli utili

Lo scopo lucrativo. Le cooperative fanno eccezione.

GLI ORGANI DELLA S.P.A. (MODELLO TRADIZIONALE)

Chi decide, chi gestisce, chi controlla

Amministratori | Assemblea | Notaio | Collegio sindacale | Registro imprese | Revisore legale



QUIZ

Quale affermazione sulla S.r.l. semplificata è vera?

QUIZ

A I suoi soci possono essere anche altre società

B Si costituisce dal notaio con un modello standard, senza onorario notarile

C Il capitale deve essere di almeno 10 000 €

D I soci rispondono dei debiti con tutto il loro patrimonio

METTI IN ORDINE

Un'impresa che cresce cambia vestito

1. Un fondo di investimento entra nel capitale: diventa S.p.A.
2. Entra il cugino Marco: diventano una S.n.c.
3. Giulia apre da sola un'impresa individuale che ripara smartphone
4. Arrivano i primi debiti con la banca: trasformano la S.n.c. in S.r.l.
5. La S.p.A. si quota in Borsa e vende azioni al pubblico

IERI E OGGI

Aprire un'impresa nel 2026



All'esame

Parti dall'azienda del tuo PCTO: che forma giuridica ha, chi la amministra, è una PMI? Così colleghi la teoria a un caso che conosci e puoi passare alla sicurezza o alla qualità.

IN GRUPPO · 25 minuti

Lo studio di consulenza: quale forma conviene?

1. **Sara**, 19 anni, vende online stampe 3D da sola; investe 2 000 €.
2. **Tre amici** aprono una software house; vogliono limitare il rischio, hanno 3 000 €.
3. **Dodici orticoltori** vogliono vendere insieme e decidere alla pari.
4. **Una startup** deve raccogliere 2 milioni da molti investitori.

In gruppi di 3, con Writer: una tabella con **caso · forma scelta · chi risponde dei debiti · capitale · perché**. Salvate come **forme_gruppo.odt**.

Controllo: ogni scelta indica chi rischia di tasca propria e quanto capitale serve. Più di una risposta può essere difendibile.

BIGLIETTO D'USCITA

Trascina le parole giuste

lucrativo | 50 000 | 10 000 | mutualistico | solidale | conferito

Nella S.r.l. i soci rischiano solo il capitale _____.

Nella S.n.c. i soci rispondono in modo illimitato e _____.

Il capitale minimo della S.p.A. è di _____ euro.

La cooperativa ha uno scopo _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Imprenditore agricolo, commerciale, piccolo imprenditore
- Individuale e società di persone: si rischia il patrimonio personale
- Società di capitali: responsabilità limitata al conferito
- S.r.l. da 1 €, S.p.A. da 50 000 €
- Cooperative: scopo mutualistico, una testa un voto
- Garanzie personali: la responsabilità limitata ha dei limiti

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.